

ORIGINAL

RECIBIDO ABR 24 26AM 10:24
TRÁMITES Y RECORIS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 951

INFORME NEGATIVO

24 de abril de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 951, no recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto del Senado 951 (en adelante, P. del S. 951), según presentado, tiene como propósito enmendar el inciso (b) del Artículo 19 de la Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada, conocida como la "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", a los fines de disponer que los aumentos y las reducciones de pensiones alimentarias sean efectivos, de forma equitativa, desde la fecha de presentación de la petición correspondiente y hasta la fecha de la determinación final; limitar dicha retroactividad exclusivamente a ese período, sin afectar pagos o plazos vencidos con anterioridad; y para otros fines relacionados.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

El Artículo 19 de la "Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores", Ley 5 de 30 de Diciembre de 1986, según enmendada, atiende la orden sobre pensión alimentaria. En materia de efectividad temporal, el inciso (b) distingue entre aumentos y reducciones. El texto vigente dispone que "los pagos por concepto de pensiones alimentarias y de aumentos en las mismas serán efectivos desde la fecha en la que se presente... la petición de alimentos o la petición de aumento". En cambio, respecto a reducciones, la ley es más restrictiva: "bajo ninguna circunstancia" se reducirá la pensión sin petición previa del alimentante y "previa notificación al alimentista o acreedor"; además, la reducción "será efectiva desde la fecha en la que el Tribunal, el Administrador o el Juez Administrativo decida sobre la petición de reducción", salvo el escenario reglamentario de revisión periódica. La norma protege las sumas ya vencidas, al disponer que todo pago vencido "constituye desde la fecha de su vencimiento, una sentencia para todos los efectos de ley" y que "no estará sujeta a reducción retroactiva", añadiendo que "no se

permitirá la reducción retroactiva del monto de la deuda por concepto de las pensiones alimentarias devengadas y no pagadas".

Todavía dentro del inciso (b), la ley reconoce quiénes pueden promover la revisión. Expresamente dispone que "la revisión de una pensión alimentaria podrá ser solicitada por el alimentista, la persona custodia o por la persona no custodia, o por iniciativa del Administrador". A la vez, establece una limitación procesal importante: "bajo ninguna circunstancia se revisará una pensión alimentaria dentro del procedimiento para objetar la retención de ingresos del alimentante".

El inciso (c) regula la revisión periódica y extraordinaria de las órdenes alimentarias. Primero, dispone que toda orden "podrá ser revisada y, de proceder, modificada cada tres (3) años" desde su emisión o última modificación. Además, permite revisión fuera de ese ciclo cuando existan "cambios sustanciales en las circunstancias" del menor, de la persona custodia o de la no custodia, incluyendo "variaciones o cambios significativos o imprevistos en los ingresos, en la capacidad de generar ingresos, en los egresos, gastos o capital" o en "los gastos, necesidades o circunstancias del menor".

El P. del S. 951 altera ese esquema al sustituir el tratamiento diferenciado entre aumentos y reducciones por una regla uniforme de retroactividad. En específico, dispone que los pagos por concepto de pensiones alimentarias y de modificaciones en las mismas serán efectivos desde la fecha en que se presente en el Tribunal o en ASUME la petición de alimentos o la petición de revisión o modificación de pensión alimentaria, según sea el caso, y añade que dicha efectividad retroactiva queda limitándose exclusivamente al período comprendido entre la presentación de la solicitud y la determinación final del Tribunal, del Administrador o del Juez Administrativo. De ese modo, la medida extiende a las reducciones el mismo punto de partida temporal que ya regía para los aumentos, pero acota expresamente sus efectos al lapso procesal durante el cual la solicitud estuvo pendiente.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación del P. del S. 951, solicitó memoriales explicativos a:

1. Asociación de Abogados de Puerto Rico
2. Administración para el Sustento de Menores
3. Colegio de Abogados de Puerto Rico

Solamente la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) presentó memorial explicativo.

ADMINISTRACIÓN PARA EL SUSTENTO DE MENORES

ASUME no endosó el proyecto. Señaló que, de un examen al texto vigente de la Ley Orgánica de ASUME se desprende que en caso de aprobarse, el referido proyecto debe ser enmendado a los fines de adoptar correctamente la técnica legislativa, de modo que no haya duda de que antes del inciso (b) del Artículo 19 existe texto vigente que debe ser expresado para que no se obvie involuntariamente, así como esbozar en 'negritas' el texto que se quiere derogar. Asimismo, ASUME manifestó que, "al margen de la técnica legislativa", en este tipo de medida

el mejor interés del menor es el criterio rector por el cual nos debemos regir en los procesos de pensión alimentaria, y añadió que por ello entendía meritorio enmendar la exposición de motivos del proyecto para que se reafirme el bienestar del menor como principio rector en cualquier proceso.

De igual forma, ASUME indicó que, si el proyecto fuese aprobado para que los pagos por concepto de pensiones alimentarias y de modificaciones en las mismas (ya sea aumentos o disminuciones) sean efectivos desde la fecha en la que se presente en el tribunal o en ASUME la petición de alimentos o la petición de revisión de pensión alimentaria, limitándose dicha retroactividad exclusivamente al período entre la presentación de la solicitud y la determinación final por el tribunal, el Administrador o el Juez Administrativo, era necesario advertir a la Comisión que el proyecto carece de algunos elementos esenciales que deben considerarse.

En esa línea, ASUME advirtió que hacer que la orden sea efectiva y por ende retroactiva a la fecha de la petición de modificación que resulte en una rebaja, podría generar un crédito a favor de la parte alimentante, por lo que expresó que para garantizar a su vez el mejor bienestar del menor, y el proyecto no atiende claramente el manejo de dicho crédito.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico certifica que el P. del S. 951 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

La Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, tras un análisis detenido del P. del S. 951, concluye que la medida no debe ser aprobada. El esquema jurídico vigente en la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores responde a un diseño deliberado que distingue entre aumentos y reducciones de pensiones alimentarias, precisamente para salvaguardar el interés óptimo del menor y evitar efectos adversos derivados de cambios retroactivos en las obligaciones alimentarias. La propuesta legislativa desarticula ese balance al imponer una regla uniforme de retroactividad que introduce consecuencias que no han sido adecuadamente atendidas ni delimitadas.

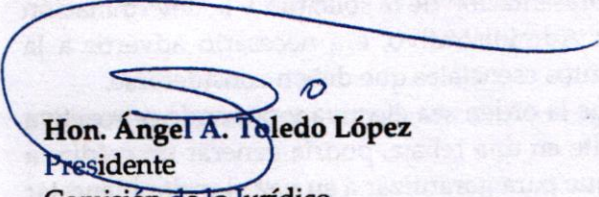
En particular, la extensión de la retroactividad a las reducciones de pensiones plantea riesgos sustantivos, como la generación de créditos a favor del alimentante, sin que el proyecto establezca un mecanismo claro, justo y uniforme para su manejo. Esta omisión resulta significativa, ya que puede traducirse en una merma efectiva de los recursos destinados al sustento del menor, comprometiendo así el principio rector que debe prevalecer en esta materia. Tal señalamiento fue expresamente advertido por la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), única entidad que compareció en el proceso evaluativo, la cual no endosó la medida y destacó deficiencias tanto de técnica legislativa como de contenido sustantivo.

Asimismo, la medida altera una estructura normativa que ha sido consistente en proteger la estabilidad y previsibilidad de las obligaciones alimentarias, al reconocer que las sumas vencidas constituyen derechos adquiridos en favor del menor. La flexibilización propuesta

introduce incertidumbre en la ejecución de dichas obligaciones y puede incentivar litigios innecesarios, afectando la eficiencia administrativa y judicial del sistema.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Negativo sobre el **Proyecto del Senado 951** y no recomienda su aprobación.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de lo Jurídico
Senado de Puerto Rico